CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)
Group'Entreprises AKA (GEA)

1. Champ d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent l'ensemble des ventes de matériaux de construction, produits finis ou semi-finis, réalisées par **Group'Entreprises AKA** (**GEA)**, auprès de toute personne physique ou morale, ci-après dénommée « le Client ». Elles s'appliquent à toutes les commandes, qu'elles soient passées en agence, par devis, par bon de commande ou par tout autre moyen. Toute commande passée auprès de GEA implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes CGV, lesquelles prévalent sur toute autre condition, document ou clause émanant du Client.

2. Commandes et formation du contrat
Toute commande n'est considérée comme valable qu'après acceptation expresse de GEA, matérialisée par la signature d'un devis, un bon de commande, un paiement ou toute confirmation écrite ou électronique.
Une fois confirmée par le Client, la commande devient ferme et définitive.
Aucun changement d'avis, aucune modification ni annulation ne pourra être pris en compte après confirmation de la commande, sauf accord écrit préalable de GEA. Le Client reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques des produits commandés et assume l'entière responsabilité de ses choix techniques, quantitatifs et qualitatifs.

3. Prix
Les prix sont exprimés en Francs CFA (FCFA), hors taxes, sauf indication contraire. Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la validation de la commande. GEA se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, sans que ces modifications ne s'appliquent aux commandes déjà confirmées. Les frais éventuels de transport, de manutention ou de livraison sont précisés sur le devis ou la facture.

4. Modalités de paiement
Sauf stipulation contraire expressément convenue par écrit, le paiement intégral de la commande est exigé avant tout enlèvement ou toute livraison.
Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. En cas de non-paiement ou de retard de paiement, GEA se réserve le droit de suspendre l'exécution de la commande, sans préjudice de tout autre recours.

5. Mise à disposition, enlèvement et principe de livraison
GEA informe le Client de la disponibilité de sa commande. À compter de cette information, le Client est réputé enlever sa marchandise dans les locaux de GEA. Lorsque GEA assure la livraison, celle-ci constitue un service logistique de transport et de mise à disposition, sans incidence sur le transfert des risques. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme. Aucun retard ne peut justifier l'annulation de la commande ou une demande d'indemnisation.

6. Zones de livraison et conditions tarifaires
GEA assure des livraisons dans un rayon maximal de cinq (5) kilomètres autour de la ville d'Azaguié et de dix (10) kilomètres autour de son bureau d'Anyama.
Ces livraisons peuvent être effectuées gratuitement ou aux frais du Client, selon la nature, le volume et le type de marchandises à livrer, tels que précisés sur le devis ou la facture. Toute livraison effectuée au-delà de ces zones est soumise à des conditions particulières convenues avec le Client.

7. État des routes et accessibilité
Le Client reconnaît que l'état des voies d'accès influe directement sur les risques liés au transport des matériaux de construction. Les livraisons effectuées sur routes bitumées présentent un risque réduit. Les livraisons effectuées sur routes non bitumées, dégradées, difficiles d'accès ou nécessitant des manœuvres particulières comportent des risques accrus d'avaries superficielles, que le Client accepte expressément. Le Client s'engage à garantir l'accessibilité du lieu de livraison aux véhicules de GEA. Toute difficulté d'accès, immobilisation, retard ou déchargement partiel ne saurait engager la responsabilité de GEA.

8. Vérification des marchandises
Le Client, ou toute personne désignée par lui, est tenu de vérifier les marchandises lors de l'enlèvement ou immédiatement au moment de la livraison. Cette vérification porte sur la quantité, la conformité et l'état apparent des matériaux. Toute réserve doit être formulée immédiatement avant confirmation de la livraison ou de l'enlèvement. Aucune avarie ne sera prise en compte et aucun remboursement ne sera possible après confirmation de la livraison.

9. Transfert des risques
Le transfert des risques intervient dès la mise à disposition des marchandises dans les locaux de GEA ou, en cas de livraison, dès le dépôt des marchandises au lieu convenu. À compter de ce moment, les marchandises sont sous l'entière responsabilité du Client, indépendamment de la distance parcourue, de l'état de la route ou du fait que la livraison soit assurée par GEA. En cas d'absence du Client ou de son représentant lors de la livraison, le dépôt des marchandises vaut livraison définitive et acceptation sans réserve.

10. Limitation de garantie de transport
GEA garantit l'intégrité des marchandises uniquement pour les livraisons effectuées dans les zones définies et dans des conditions normales d'accès, notamment sur routes bitumées. Aucune garantie ne s'applique aux livraisons effectuées sur routes non bitumées ou dégradées.
Les marques superficielles, égratignures ou traces n'altérant ni la structure ni l'usage des matériaux constituent des risques normaux du transport et ne peuvent donner lieu à réclamation.

11. Retours, reprises et remboursements
Aucune reprise, aucun échange et aucun remboursement ne sont acceptés pour les marchandises produites, découpées, commandées sur mesure ou spécialement approvisionnées pour le Client. Toute reprise exceptionnelle, lorsqu'elle est expressément acceptée par GEA, s'effectue aux frais et risques exclusifs du Client.

12. Responsabilités
GEA ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une mauvaise manipulation, d'un stockage inapproprié, d'une pose défectueuse ou d'une utilisation non conforme des matériaux. La responsabilité de GEA est strictement limitée à la fourniture de marchandises conformes à la commande. Aucun dommage indirect, perte d'exploitation ou préjudice commercial ne pourra être imputé à GEA.

13. Force majeure
GEA ne pourra être tenue responsable de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de ses obligations en cas de force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté.

14. Acceptation des conditions
Les présentes Conditions Générales de Vente sont réputées lues, comprises et acceptées par le Client dès la confirmation de la commande.
Aucune contestation fondée sur la non-lecture des CGV ne pourra être admise.

15. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes CGV sont régies par le droit en vigueur au lieu du siège social de **Group'Entreprises AKA (GEA)**. Tout litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution relève de la compétence exclusive des juridictions du ressort du siège social de GEA.